

1501791-43.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2258965-36.2021.900582 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 20409082 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 90/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501791-43.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501791-43.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2258965-36.2021.900582 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 20409082 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 90/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2258965 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 90/21/582 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 1º, inciso II, da Lei 11.343/06, porque, no período de julho a setembro de 2021, na Rua da Glória, nº 130, nesta cidade e comarca de Sorocaba, com destino comercial, semeou e cultivou plantas que se constituem em matéria prima para a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, dos autos de incluso inquérito policial que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 06 horas e 30 minutos, na Rua da Glória, nº 130, VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA, foi surpreendido quando guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 04 porções de Cannabis Sativa L, 04 pés de Cannabis Sativa L, 01 planta arbustiva de Cannabis Sativa L (126,95g), conforme auto de exibição e apreensão (fls.08) e laudo pericial de constatação de fls.15/16, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, em data não determinada em julho de 2021, o indiciado equipou sua residência para o cultivo de Cannabis Sativa L, providenciando iluminação e ventilação específicas para o crescimento de maconha, construiu uma estufa e reservou o sótão para a secagem das folhas e, movido pelo propósito comercial, semeou, cultivou plantas arbustivas de Cannabis Sativa L.

No dia 22 de setembro de 2021, por volta das 06 horas e 30 minutos, policiais civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500975-83.2021.8.26.0010, compareceram na Rua da Glória, nº 130, surpreenderam VINICIUS em seu quarto e localizaram 04 pés de mudas de maconha fertilizados, 03 potes e 01 caixa com maconha seca. No sótão do imóvel, foi encontrada uma estufa destinada a produção de maconha e cinco galhos da planta.

As circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, a apreensão dos objetos usados para o cultivo, demonstram que o entorpecente estava destinado ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.05 a 07).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.08).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.15 a 18).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.53 a 54).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.125 a 135).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.141 a 143).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e o procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no auto de constatação, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu, na Delegacia de Polícia, confessou que plantava maconha, alegando que o entorpecente era para uso medicinal e para o seu consumo. Os documentos juntados pelo réu no processo não são aptos a dar-lhe o direito de plantar e vender maconha, traficando-a. Não há autorização legal ou regulamentar para isso. Inúteis tais documentos. No mesmo sentido são as declarações das testemunhas de defesa. Ao contrário, demonstram mesmo que o réu de forma ousada estava plantando maconha. Vale ressaltar que nenhuma autorização do Estado tinha para plantar maconha na casa dos seus pais. Ademais, é muita ousadia utilizar o lar sagrado dos pais para plantar maconha, envolvendo-os nesta situação constrangedora.

Ademais, a versão do réu está isolada do conjunto probatório.

O réu foi preso em flagrante.

E as testemunhas de acusação confirmaram a traficância.

A testemunha de acusação José Roberto Daoud disse que foram incumbidos para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo 1500975-83.2021.8.26.0010, do Foro Regional X - Ipiranga, tendo como local a residência estabelecida na Rua da Glória, 130, Sorocaba, SP. E em diligência, após as formalidades localizaram em seu interior do quarto do indiciado, quatro pés de mudas de maconha fertilizados e mais três potes e uma caixa contendo maconha seca, no sótão do imóvel foi localizada uma estufa de produção de pé de maconha e mais a secagem de aproximadamente cinco galhos da mesma planta. Que diante dos fatos, após as formalidades legais, foi dada voz de prisão ao indiciado. Que ao ser indagado o indiciado sobre os fatos, este alegou que usa as plantas para extração da substância denominada CBD, substância utilizada para fins medicinais para o tratamento de comorbidades de seu genitor. Além disso o indiciado assume que é usuário de referida substância, tendo passagem criminal por crimes de roubo e extorsão, negando a traficância.

Acrescentou, ainda, que o réu é um dos mentores que comandam grupos de pichações. E como estavam investigando pessoas que faziam pichações chegaram à residência do réu e lá, na casa, havia uma estufa equipada e pés de maconha para a venda do produto. E foi localizada uma quantidade razoável de maconha, além de uma estufa.

A testemunha de acusação Helio de Souza Santos disse que se deslocou até o município e Comarca com a finalidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão e enquanto no imóvel foi localizada uma pequena porção de erva semelhante à maconha, uma estufa de características próprias, equipada não só com iluminação, como ventilação, adequadas para o cultivo de maconha.

Acrescentou, ainda, que a casa do réu tinha um cheiro forte e existia uma estufa lá ventilada, e lá tinham mudas em diferentes estágios de crescimento.

Prova firme e segura.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Finalmente, não há como aceitar a tese da defesa (inconstitucionalidade do artigo 28 ou desclassificação para este artigo).

Primeiro, não há que se falar em desclassificação.

É evidente que o réu estava traficando, porque mantinha na residência dos pais todos os mecanismos para plantar, cultivar e preparar o entorpecente para venda. Existiam lá plantas em diversos estágios. A doença do pai é apenas uma versão para tentar não ser preso nos termos da lei.

No mesmo sentido, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28. Apesar do réu ser traficante e não usuário, vale ressaltar que o usuário também ofende bens da sociedade. Fomenta o comércio ilegal de entorpecentes e com ele, fomenta outros delitos e destroem famílias.

Nada de inconstitucional ou ilegal existe no mencionado artigo.

Mas, vale lembrar que o réu é traficante e não usuário.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Primeira fase.

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possuía plantas em diversos estágios, além de utilizar o espaço sagrado de seus pais para traficar entorpecentes, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

Segunda fase.

Na segunda fase, diante da reincidência, a pena anteriormente fixada deve ser elevada em mais 1/6 (um sexto), totalizando uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira fase.

Deixa-se de reconhecer, em terceira fase, à míngua da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena, porquanto o réu é reincidente, e, por evidente, não faz jus ao benefício legal. Sem dizer que o réu utiliza a residência dos pais e a doença do seu genitor para traficar.

Não havendo outras a considerar, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 22 de setembro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a demanda penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para, reconhecendo o réu VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, incurso nas penas previstas no art. 33, caput, e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, condená-lo à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu. Para a garantia da ordem pública e diante da reincidência, o réu não poderá recorrer em liberdade e fica mantida a prisão cautelar.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA